

Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 17/02/2010, n. 743

TAR Sentenza 30 giugno 2009	>	CS Ordinanza cautelare 17 febbraio 2010	>	CS Rigetto Sentenza 10 dicembre 2010	>	CS Parere definitivo 14 gennaio 2011
-----------------------------------	---	--	---	---	---	--

Sul provvedimento

Citazione : Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 17/02/2010, n. 743

Giurisdizione : Consiglio di Stato

Numero : 743

Data del deposito : 17 febbraio 2010

Fonte ufficiale : Scarica documento 

Testo completo

N. 00743/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 00240/2010 REG.RIC.

per la riforma

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 240 del 2010, proposto da:

Associazione Malacologica Internazionale - AMI, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe M.F. Rapisarda, con domicilio eletto presso Giuseppe M.F. Rapisarda in Roma, corso Trieste, 87;

contro

Ministero per i beni e le attività culturali - Dir.generale beni librari, Ist.diritto d'autore- in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II QUA n. 06304/2009, resa tra le parti, concernente REVOCA CONTRIBUTO GIA' CONCESSO PER L'ACQUISTO DELLA SEDE SOCIALE.

Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di reiezione del ricorso di primo grado presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero per i beni e le attività culturali - Dir.gen.beni librari, Ist.e diritto d'autore;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2010 il Cons. Luciano Barra Caracciolo e uditi per le parti gli avvocati Rapisarda e l'avvocato dello stato Borgo.;

Rilevato che l'appello appare sprovvisto di "fumus", risultando pienamente condivisibili le statuizioni del TAR sia in ordine alla negligenza nell'impiego del contributo, sia con riguardo all'inosservanza

dell'originario termine per la stipula dell'atto definitivo
oltre ogni limite temporale obiettivamente compatibile
con la realizzabilità dell'interesse pubblico

Roberto Garofoli, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

P.Q.M.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 240/2010).

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 16 febbraio 2010 con l'intervento dei Signori:

Il 17/02/2010

Giovanni Ruoppolo, Presidente

Luciano Barra Caracciolo, Consigliere, Estensore

IL SEGRETARIO

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Domenico Cafini, Consigliere